万山下溪盆架山锰业有限公司“7·30”一般冒顶事故

调查报告

2023年9月

目 录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）事故发生单位概况.....- 2 -
（二）事故发生单位安全管理情况.....- 2 -
（三）事故发生经过.....- 2 -
（四）事故现场情况。.....- 3 -
（五） 事故伤亡情况和直接经济损失状况.....- 5 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 5 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 5 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 5 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 5 -
（四）事故应急处置评估.....- 6 -
三、事故原因分析.....- 6 -
（一）直接原因分析.....- 6 -
（二）其他可能因素排除.....- 6 -
（三）间接原因分析.....- 7 -
四、事故责任单位存在的主要问题.....- 7 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 8 -
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员.....- 8 -
（二）对有关公职人员的处理建议（4人）.....- 8 -
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（5人）.....- 8 -
（四）对事故责任单位的处理建议.....- 11 -

六、事故主要教训.....- 11 -
七、事故整改防范措施.....- 11 -
(一) 加强现场安全管理.....- 11 -
(二) 加强职工安全教育培训.....- 11 -
(三) 加强风险管控和隐患排查治理.....- 11 -
(四) 加强安全生产监督管理.....- 11 -

万山下溪盆架山锰业有限公司“7·30”一般冒顶事故调查报告

2023年7月30日15时30分许，铜仁市万山区下溪乡盆架山锰业有限公司（以下简称盆架山锰业有限公司）发生一起一般冒顶事故，造成一人死亡，直接经济损失150万元。

事故发生后，万山区委、区政府主要领导批示要求全力做好事故救援和伤者救治工作，安排区委常委、区政府常务副区长冯兵立即带领区应急管理局、下溪乡政府主要负责人第一时间赶赴现场开展应急救援和事故处置，国家矿山安全监察局贵州局、铜仁市应急管理局有关领导赶赴现场指导应急处置，督促企业做好善后处理工作。

2023年7月30日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等相关规定，万山区人民政府成立了以区应急局、市公安局万山分局、区总工会组成的事故调查组，展开事故调查工作。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，万山区盆架山锰业有限公司“7·30”一般冒顶

事故是一起因违规操作造成的一般冒顶生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。铜仁市万山区盆架山锰业有限公司成立于2005年07月29日，法定代表人廖*夫，统一社会信用代码：9152060367073 60**6，公司总经理：陈*顶，2019年以来，公司一直聘请陈*顶为总经理，全面负责万山区盆架山锰业有限公司日常生产经营。该企业采矿证生产规模为15万吨/年，采矿许可证证号为C5200002012072072 12013****，采矿权人为：铜仁市万山区盆架山锰业有限公司，有效期为2019年09月至2032年04月。《安全生产许可证》有效期2020年10月至2023年10月，系正常生产矿井。

（二）事故发生单位安全管理情况。2020年由贵州淞源矿山开发技术咨询有限公司编制了盆架山锰业有限公司《开采方案变更设计》和《安全设施变更设计》，设计共划分为5个生产采区，其中一、二采区为首采区同时开采，三、四、五采区为接替采区，事故发生地属接替采区五采区的设计开采范围。盆架山锰业有限公司设有安环部、技术部、运输部、财务部、品质部、通风部、保卫部七个部门，并按国家相关规定要求配备有矿长陈*顶、总工程师刘*石、安全副矿长陈*甫、生产副矿长郭*初、机电副矿长陈*君、采矿技术员黄*、测量技术员肖*强、地质技术员杨*宇、机电技术员刘*昂、安全员有肖*兆（兼）、伍*然、曾*康、钟*元、李*全共5人、爆破安全员李*勇、周*中共2人。

（三）事故发生经过。2023年7月30日上午7：00时，李*勇、杨*兵、牟*强3人下井到五采区作业，15时20分左右到达五采区1411下山三平巷作业面（事故发生地）进行安全排险，安全员李*勇发现事故点顶板有裂缝，存在安全隐患，因现场无长柄撬毛杆，在提醒牟*强、杨*兵不要冒险作业后，李*勇随即到其他工作面找长柄撬毛杆，15点30分左右，工人牟*强用手里的短柄撬毛杆开展敲帮问顶排险工作时顶板冒落，导致牟*强被冒落的岩石掩埋。

（四）事故现场情况。经实地勘查，事故现场位于盆架山锰业有限公司五采区1411运输巷+300m（南北向），在1411运输巷路标指示牌旁，原来用于密闭该巷道的砖块及密闭管理牌拆除后被堆放在巷道两侧，事故地点冒落的石块散落在巷道底板（巷道宽度约3米、高度约2.8米），在巷道右侧斜竖着一根长约1.5米的撬毛杆（死者使用的短柄撬毛杆），巷道内还有一个顶部损坏的安全帽、一只水鞋、一条裤子、以及三根用于施救的长柄撬毛杆长度分别约2米、2.5米、3米。现场情况如下图:



图 1 ： 事故中心现场状况



图 2: 死者使用的短柄撬毛杆

（五）事故伤亡情况和直接经济损失状况。该起事故造成盆架山锰业有限公司1名工人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定本次事故直接经济损失150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。事故发生后企业负责人及时向下溪乡政府报告，下溪乡政府经过初步核实于2023年7月30日17时22分向万山区应急管理局报告，17时27分区应急管理局将事故初报情况及时上报市应急管理局和万山区委区政府，按照区委区政府领导批示要求，区委常委、政府常务副区长冯兵立即带领万山区应急管理局、下溪乡政府相关负责人立即赶赴现场调查处置，并有序开展善后工作。

（二）事故现场应急处置情况。2023年15时30分左右，事故发生后盆架山锰业有限公司安全员李*勇、班组长陈*福立即组织工人现场施救，清理掩埋伤者的岩石，并安排工人向公司报告事故情况，盆架山锰业有限公司总经理陈*顶接到电话报告井下发生事故后，立即组织五职矿长开展应急救援和事故处置，当天带班下井领导陈*甫及时赶到事发地点，组织现场人员抢救，机电副矿长陈*君组织人员下井救援，并通知井下所有作业人员全部撤回地面。

（三）医疗救治和善后情况。公司管理人员在接到事故报告后及时拨打下溪乡卫生院急救电话，16时10分左右，救护车赶到井口，16时57分，伤者牟*强被本班组工人用运输车运至

井口，经过急救医生紧急处理后立即送往下溪卫生院，经抢救无效，牟*强于17时05分死亡。事故发生后下溪乡政府、区委区政府、区应急管理局、市应急管理局相关领导相继赶赴现场，对现场进行管控和处置，下溪乡政府安排专人对死者家属进行安抚，同时组织死者家属、盆架山锰业有限公司进行事故善后处理，于7月31日03时30分左右达成赔偿协议，善后工作处理妥当，死者遗体于8月5日安葬。盆架山锰业有限公司已被责令停产停业，截止到本次事故调查期间，未发生任何矛盾纠纷和其他影响社会稳定的现象。

（四）事故应急处置评估：事故发生后，盆架山锰业有限公司积极组织救援，下溪乡政府与区应急管理局、区委区政府、市应急管理局、国家矿山安监局贵州局相关领导相继赶赴现场，对现场进行管控和处置，组织善后处理工作，未发生任何矛盾纠纷和其他影响社会稳定的现象。此次事故应急处置科学、高效、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故发生地顶板开裂，工人牟*强违章作业，用短柄撬毛杆开展敲帮问顶排险作业时顶板冒落，导致其被冒落的岩石掩埋，经抢救无效后死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

1.安全意识淡薄。工人违规冒险作业，企业违规打开封闭巷道开采作业，不按设计开采顺序开采。

2.安全管理制度落实不到位。安全管理人员和工人未严格落实《顶板分级管理制度》和《敲帮问顶安全操作规程》，未严格落实敲帮问顶八不准制度要求。

3.安全培训教育不到位。从业人员不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能，职工安全意识不高、安全技能不足。

四、事故责任单位存在的主要问题

铜仁市万山区盆架山锰业有限公司安全生产主体责任落实不到位，擅自打开已密闭的1411巷道，在不具备安全生产条件的区域生产作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条规定[1]；未按要求开展安全生产教育培训，员工安全意识淡薄。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定[2]；安全风险分级管控措施不到位，隐患排查治理制度落实不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[3]规

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》 第二十条　生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业

定，对此次事故发生负有责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

牟*强，男，54岁，铜仁市德江县平原镇上坝村杨头组村民，万山区盆架山锰业有限公司工人，在本次事故中违反敲帮问顶安全操作规程，违规使用短柄撬毛杆开展敲帮问顶排险工作，对事故发生负有直接责任，鉴于其死亡，不再追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议（4人）

1.周*，男，中共党员，万山区应急管理局安监科负责人，统筹指导驻矿安监员工作不力，建议由区安委办对其提醒谈话。

2.崔*听，男，万山区应急管理局驻盆架山锰业有限公司安监员，督促企业深刻吸取同类事故教训工作不到位，建议由区安委办对其提醒谈话。

3.邵*，男，中共预备党员，万山区应急管理局驻盆架山锰业有限公司安监员，督促企业深刻吸取同类事故教训工作不到位，建议由区安委办对其提醒谈话。

4.秦*交，男，中共党员，万山区下溪乡应急办负责人，督促企业深刻吸取同类事故教训工作不到位，建议由区安委办对其提醒谈话。

人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（5人）

1.肖*，男，中共党员，湖南长沙人，盆架山锰业有限公司股东、实际控制人，作为公司主要负责人之一，对本企业的安全生产工作督促检查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（五）项规定[4]，对事故发生负有重要领导责任，建议由万山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定[5]对其实施行政处罚。

2.陈*顶，男，湖南冷水江人，盆架山锰业有限公司总经理、矿长，安全生产管理职责落实不到位，组织实施员工安全生产培训教育不到位，导致企业从业人员安全意识淡薄；对本企业的安全生产工作督促检查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）项规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由万山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[6]给与其撤职处分、根据《中华人民共

---

[4][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5][]《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6][]《中华人民共和国安全生产法》 第九十四条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

和国安全生产法》第九十
五条第一项规定对其实施行政处罚。

3.刘*石，男，湖南涟源人，盆架山锰业有限公司总工程师，负责职责范围内的安全管理工作，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患工作不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项[7]的规定，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[8]按照职责权限对其实施处罚。

4.陈*甫，男，湖南冷水江人，盆架山锰业有限公司安全副总经理，安全生产管理职责落实不到位，对员工的安全教育培训不到位，导致员工安全意识淡薄；检查本单位的安全生产状况，及时排查治理生产安全事故隐患工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项规定，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定按照职责权限对其实施处罚。

5.肖*兆，男，湖南娄底人，盆架山锰业有限公司安环部部

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

长，组织安全生产教育和培训不到位；对1411作业面存在顶板开裂事故隐患排查治理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项规定，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定按照职责权限对其实施处罚。

（四）对事故责任单位的处理建议

铜仁市万山区盆架山锰业有限公司安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，建议由万山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]之规定对其实施行政处罚。

六、事故主要教训

该起事故给人民群众的生命财产造成了损失，事故的发生暴露出我区非煤矿山领域安全管理的一些突出问题。主要表现在：企业安全生产主体责任落实不力，从业人员安全教育培训不到位；安全生产管理制度落实不到位；事故隐患排查治理不到位等问题。

七、事故整改防范措施

(一) 加强现场安全管理。企业要严格按照设计方案要求开采，一是坚决杜绝“三违”，规范职工操作行为，杜绝违章作业。二是配齐配足现场安全管理人员，加强现场作业安全监督

[9] 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

工作。三是督促现场作业人员作业前对作业环境进行安全确认，不具备安全条件不得作业。

(二) 加强职工安全教育培训。一是合理制定职工培训内容，定期开展安全实操和理论知识测试，确保具备适应本岗位的安全生产知识、技能和事故应急处理能力。二是常态化开展职工安全培训工作，提高从业人员安全风险辨识能力、隐患处置能力及自保互保意识。

(三)加强风险管控和隐患排查治理。企业要按照安全风险分级管控制要求，围绕物的不安全状态、人的不安全行为及环境因素开展顶板风险辨识评估，组织技术、安全、生产等部门共同研究制定隐患治理措施，特别要加强顶板管理的措施。

(四)加强安全生产监督管理。行业监管部门、属地乡镇要加强非煤矿山领域安全生产监督检查力度，加强井下非煤矿山企业安全巡查，特别是井下采空区、永久密闭区域安全检查，坚决防止企业擅自在危险区域作业，扎实开展非煤矿山行业重大事故隐患专项整治行动，及时消除各类事故隐患，为我区经济社会高质量发展提供安全环境。

铜仁市万山区政府事故调查组

2023 年 9 月